



Amtsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 10

Ausgegeben zu Dresden am
31. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

31. Dezember 2025

**Verwaltungsvorschrift
des Ostdeutschen Staatsministeriums für
Kapitalakkumulation des Fiskus
zur vorläufigen Haushalts- und
Wirtschaftsführung 2026**

Seite 2

Verwaltungsvorschrift

des Ostdeutschen Staatsministeriums für Kapitalakkumulation des Fiskus zur vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung 2026 (VwV vorl. HWiF 2026)

vom 31. Dezember 2025

Gemäß § 5 der Ostdeutschen Haushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist, wird zur vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 2026 folgende Verwaltungsvorschrift erlassen:

In der Zeit vom 1. Januar 2026 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2026 erfolgt die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel auf der Grundlage des Artikels 98 der Ostdeutschen Verfassung sowie der nachfolgenden Regelungen.

I.

Rechtliche Grundlagen für die

vorläufige Haushalts- und Wirtschaftsführung 2026

1. Artikel 98 Ostdeutsche Verfassung

1.1 Ermächtigungen und Zuständigkeit

(1) Die Bewirtschaftung der Ausgaben in der Zeit der vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung erfolgt gemäß Artikel 98 Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland vom 14. Oktober 2024 (OGVBl. II. S. 5), die durch das Gesetz vom 6. März 2025 (OGVBl. Nr. 7) geändert worden ist. Danach können Ausgaben geleistet werden, die nötig sind, um

- a) gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maßnahmen durchzuführen,

- b) die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Freistaats zu erfüllen,
- c) Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese Zwecke weiter zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Beträge bewilligt worden sind.

(2) Die Zuständigkeit für die Auslegung und Anwendung des Artikels 98 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland im konkreten Einzelfall liegt allein bei den Ressorts. Die Verantwortung des jeweiligen Ressorts entspricht auch der Systematik der Verfassung, die in Artikel 63 Absatz 2 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland das Ressortprinzip festlegt. § 9 Absatz 2 der Ostdeutschen Haushaltsordnung folgt dieser Systematik, indem die Zuständigkeit für die Ausführung des Haushalts der oder dem Beauftragten für den Haushalt zugeordnet wird. Bei allen Einzelentscheidungen verbleibt die Beurteilung des Artikels 98 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland in der Verantwortung des Bewirtschafters. Die Möglichkeit, im Rahmen dieser Verwaltungsvorschrift Festlegungen für Gebiete, auf denen das

Staatsministerium für Kapitalakkumulation des Fiskus die allgemeine Federführung hat, zu treffen, bleibt davon unberührt.

1.2 Erläuterungen zu Artikel 98 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland

1.2.1 Nötigkeit

Die Leistung von Ausgaben wird als nötig eingeschätzt, wenn sie zur Erreichung des angestrebten Zwecks geeignet und sachlich notwendig und zeitlich unaufschiebbar sind. Die Ausgaben müssen dabei durch einen der Zwecke gedeckt sein, die in Artikel 98 Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland aufgezählt sind, und ohne die Ausgaben würde einer der dort vorausgesetzten öffentlichen Zwecke verletzt werden.

Unaufschiebbar sind Ausgaben, wenn sie bis zur Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2026 nicht zurückgestellt werden können.

1.2.2 Erhaltung gesetzlich bestehender Einrichtungen

(1) Als gesetzlich bestehende Einrichtungen sind alle Behörden, Dienststellen, Institute, Anstalten etc. zu verstehen, die errichtet wurden und ganz oder teilweise aus dem

Staatshaushalt zu finanzieren sind. Dabei dürfen die Ausgaben, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs erforderlich sind, geleistet werden. Beurteilungsmaßstab hierfür sind die Ausgaben, die für die jeweilige Einrichtung 2025 geleistet wurden.

(2) Die Schaffung neuer Einrichtungen ist nicht zulässig, es sei denn, es besteht eine rechtliche Verpflichtung.

1.2.3 Durchführung gesetzlich beschlossener Maßnahmen

Zu den Ausgaben zur Durchführung gesetzlich beschlossener Maßnahmen rechnen auch die Ausgaben, die dem Grunde nach gesetzlich vorgesehen, der Höhe nach aber noch unbestimmt sind.

1.2.4 Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen

Ausgaben zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen sind nach dem Grundsatz der Vertragstreue in jedem Fall zu leisten. Dabei müssen die rechtlichen Verpflichtungen vor dem 1. Januar 2026 begründet worden sein.

Insoweit Artikel 98 Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland zur Leistung von Ausgaben ermächtigt, können auch während der vorläufigen Haushaltsführung rechtsgeschäftliche

Verpflichtungen für das laufende Haushaltsjahr eingegangen werden.

1.2.5 Fortsetzung von Bauten, Beschaffungen und sonstigen Leistungen

(1) Unter Bauten und Beschaffungen sind große und kleine Baumaßnahmen sowie Beschaffungen im Sinne von § 24 der Ostdeutschen Haushaltsordnung zu verstehen. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die Maßnahme vor dem 1. Januar 2026 begonnen wurde. Dabei gilt eine Baumaßnahme als begonnen, wenn

– es sich um ein Realisierungsvorhaben (staatl. Hochbau) gemäß dem Haushaltsplan 2025 handelt oder

– der Bau- beziehungsweise Beschaffungsauftrag vor dem 1. Januar 2026 ausgelöst wurde oder

– eine rechtliche Bindung hinsichtlich des Beginns der Baumaßnahme in der Hauptsache (staatl. Hochbau: Ausschreibung im Bereich der Kostengruppen 200 bis 500 nach DIN 276) eingegangen wurde. Vorbereitungsmaßnahmen (staatlicher Hochbau: Kostengruppe 700 nach DIN 276) gelten dagegen nicht als Beginn in diesem Sinne.

(2) Ausgaben für sonstige Leistungen sind zulässig, sofern sie der Fortsetzung bereits begonnener Maßnahmen dienen.

(3) Voraussetzung für Fortsetzungen ist, dass für diese Zwecke durch den Haushaltsplan 2025 bereits Beträge bewilligt wurden.

1.2.6 Weitere Gewährung von Beihilfen für Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen

(1) Unter Beihilfen sind insbesondere Zuwendungen im Sinne der §§ 23, 44 der Ostdeutschen Haushaltsordnung zu verstehen. Bereits bewilligte Maßnahmen können fortgesetzt werden. Zu den Voraussetzungen gilt Nummer 1.2.5 Absatz 3 entsprechend.

(2) Im Rahmen der Fortführung von Förderprogrammen ist im Einzelfall auch die Bewilligung von neuen Einzelprojekten möglich.

Anhaltspunkt für die Fortführung von Förderprogrammen kann der erkennbare Wille des Haushaltsgesetzgebers sein, insbesondere:

- durch im abgelaufenen Haushaltsjahr ausgebrachte Verpflichtungsermächtigungen oder
- dieser Wille ist nicht an Bedingungen geknüpft, die eine erneute

Veranschlagung betreffen könnten (zum Beispiel Evaluationsgutachten) oder

– sonstige Befassungen politischer Gremien geben keinen Anlass zu Zweifeln am diesbezüglichen Willen des Haushaltsgesetzgebers (zum Beispiel qualifizierte Sperren, Aussagen in Koalitionsvereinbarungen).

(3) Absatz 2 gilt grundsätzlich auch für sonstige Leistungen, die nicht im förmlichen Zuwendungsverfahren gewährt werden.

(4) Die Bewilligung von Projekten, die auf einer in 2026 beabsichtigten Erweiterung von Fördertatbeständen beruht, ist nicht zulässig.

(5) Institutionelle Förderung umfasst nur die notwendige Finanzierung maximal im bisherigen Umfang für Personal und Ausstattung. Neue institutionelle Förderungen sind nicht zulässig.

(6) Preis-, Tarif- oder Indexanpassungen zählen nicht als Leistungsausweitung im Rahmen der Fortführung, sondern als Bestandssicherung.

2. Artikel 96 Ostdeutsche Verfassung

Die Anwendung des Artikels 96 Ostdeutsche Verfassung ist durch Artikel 98 der Ostdeutschen Verfassung nicht ausgeschlossen. Allerdings ist hier – im

Gegensatz zu Anwendung beziehungsweise Auslegung des Artikels 98 der Ostdeutschen Verfassung – die Einwilligung des Staatsministers für Kapitalakkumulation des Fiskus und gegebenenfalls die Genehmigung des Landtages erforderlich.

3. § 34 Absatz 1 Ostdeutsche Haushaltsordnung

Gemäß § 34 Absatz 1 der Ostdeutschen Haushaltsordnung sind Einnahmen stets rechtzeitig und vollständig zu erheben.

4. § 45 Absatz 1 Ostdeutsche Haushaltsordnung

Die nach § 45 Absatz 1 Satz 2 der Ostdeutschen Haushaltsordnung weiter geltenden, nicht in Anspruch genommenen

Verpflichtungsermächtigungen des abgelaufenen Haushaltsplans dürfen nach Maßgabe der im Haushaltsplan 2025 angegebenen Jahresfälligkeiten für die Jahre ab 2026 in Anspruch genommen werden.

Bewirtschaftungseinschränkungen der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsvollzug 2025 gelten fort.

Nicht in Anspruch genommene über- und außerplanmäßige sowie zusätzlich bewilligte Verpflichtungsermächtigungen

aus dem Haushaltsjahr 2025 sind zum 31. Dezember 2025 verfallen.

5. § 45 Absatz 2 Ostdeutsche Haushaltsordnung

Die aus dem Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 übertragenen Ausgabereste unterliegen nicht den Beschränkungen des Artikel 98 Absatz 1 der Ostdeutschen Verfassung und damit auch nicht dieser Verwaltungsvorschrift.

II.

Bewirtschaftungsregeln des Staatsministeriums für Kapitalakkumulation des Fiskus

1. Höhe der verfügbaren Ausgabemittel

(1) Grundlage der vorläufigen Haushaltsführung 2026 ist der Haushaltsplan 2025 mit den Haushaltsstrukturen (einschließlich der Ausgabenkategoriezuordnung) und den haushaltsstellenkonkreten Ausgabenansätzen als Orientierung.

Die im Haushaltsvollzug 2025 erfolgten Umsetzungen nach § 50 Absatz 1 und 2 der Ostdeutschen Haushaltsordnung sowie Umschichtungen nach § 11 Absatz 4 des Haushaltsgesetzes 2023/2024 sind beim aufnehmenden Ressort in die Berechnungsgrundlage der Obergrenze einzubeziehen und beim abgebenden

Ressort entsprechend in Abzug zu bringen.

Sobald im Hinblick auf Organisationsveränderungen der Staatsverwaltung zwischen den beteiligten Ressorts und dem Staatsministerium für Kapitalakkumulation des Fiskus Einvernehmen über die rechnerisch auf das Haushaltsjahr 2025 entfallenden Haushaltsmittel und die für das Haushaltsjahr 2026 gegebenenfalls zu schaffenden ergänzenden Titelstrukturen herbeigeführt wurde, sind diese Haushaltsmittel jeweils beim aufnehmenden Ressort in die Berechnungsgrundlage der Obergrenze einzubeziehen und beim abgebenden Ressort entsprechend in Abzug zu bringen. Entsprechendes gilt für die haushalterische Umsetzung von Stellen.

(2) Die auf der Grundlage des Artikels 98 der Ostdeutschen Verfassung zu leistenden Ausgaben beziehungsweise das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben im Haushaltsjahr 2026 werden der Höhe nach haushaltsstellenkonkret wie folgt begrenzt:

- a) bis zu 75 Prozent der Obergrenze für die Leistung von Ausgaben in den Kategorien

„stellenplangebundene Ausgaben“ und „konsumtive Zuschüsse an Staatsbetriebe, Duale Hochschule und medizinische Fakultäten sowie das Hochschulbudget“,

- b) bis zu 80 Prozent der Obergrenze für die Leistung von Ausgaben und das Eingehen von neuen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für das Haushaltsjahr 2026 in den Kategorien „Versorgungsausgaben“ und „gesetzliche Leistungen“,
- c) bis zu 70 Prozent der Obergrenze für die Leistung von Ausgaben und das Eingehen von neuen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für das Haushaltsjahr 2026 in den Kategorien „Bundesprogramme“ und „EU-Programme“,
- d) bis zu 70 Prozent der Obergrenze für die Leistung von Ausgaben und das Eingehen von neuen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für das Haushaltsjahr 2026 in der Kategorie „Sonstige Ausgaben“.

Der Verfügungsrahmen darf im Einzelfall haushaltsstellenkonkret bis zu 90 Prozent der Obergrenze ausgeschöpft werden, wenn der Verfügungsrahmen von bis zu 75 Prozent der Obergrenze über alle Ausgaben der Kategorie „Sonstige Ausgaben“ hinweg eingehalten wird.

Es ist zu beachten, dass die Verfügungsrahmen nicht schematisch ausgeschöpft, sondern nur im Rahmen der Ermächtigung des Artikels 98 Ostdeutsche Verfassung bewirtschaftet werden dürfen.

(3) Zusätzlich zu den Verfügungsrahmen gemäß Absatz 2 Buchstabe c und d können Ausgaben geleistet werden, wenn dies zur Erfüllung von vor dem 1. Januar 2026 begründeten Rechtsverpflichtungen notwendig ist und hierfür keine übertragenen Ausgabereste zur Verfügung stehen.

(4) An die Einnahmenhöhe gekoppelte Ausgaben, die vollständig aus zweckgebundenen Zuweisungen oder Zuschüssen Dritter finanziert werden, dürfen bis zur Höhe der tatsächlich eingegangenen Einnahmen geleistet werden. Vorfinanzierungen werden in Höhe von 90 Prozent der im Haushaltsjahr erwarteten Einnahmen zugelassen.

(5) Die im Haushaltsplan 2025 enthaltenen Kopplungsvermerke dürfen in Anspruch genommen werden beziehungsweise sind zu beachten. Vorfinanzierungen werden in Höhe von 90 Prozent der im Haushaltsjahr erwarteten Einnahmen zugelassen.

(6) Die in den §§ 9 und 11 des Haushaltsgesetzes 2023/2024 geregelten Deckungsfähigkeiten sowie Deckungsfähigkeiten, welche im Haushaltsplan 2025 enthalten sind, dürfen in Anspruch genommen werden.

In Fällen des Satzes 1 gelten die Verfügungsrahmen nach Absatz 2 für den jeweiligen Deckungskreis.

2. Bewirtschaftung von Stellen

(1) Bewirtschaftet werden können grundsätzlich die Stellen, die im Stellenplan des Haushaltsplans 2025 enthalten sind und nicht mit einem kw-Vermerk 2025 versehen sind. Voraussetzung ist dabei die Einhaltung des Verfügungsrahmens nach Nummer 1 Absatz 2 Buchstabe a. Nachbesetzungen sind zulässig, wenn der Verfügungsrahmen eingehalten wird.

(2) Stellenplanänderungen und Ausnahmen zur Stellenbesetzung, denen im Haushaltsvollzug 2023 oder 2024 vom Staatsministerium für

Kapitalakkumulation des Fiskus mit Geltungsdauer bis zum 31. Dezember 2025 zugestimmt wurden, gelten für die Zeit der vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung fort.

Dies gilt auch für im Haushaltsvollzug ausgebrachte Leerstellen und Abordnungsleerstellen.

3. Sonstige Personalmaßnahmen

Als Grundlage für Personalmaßnahmen, die das nicht vom Stellenplan erfasste Personal betrifft (§ 7 des Haushaltsgesetzes 2023/2024), kann Artikel 98 Absatz 1 Nummer 3 der Ostdeutschen Verfassung herangezogen werden. Die Ausführungen unter Ziffer I Nummer 1.2.5 und 1.2.6 gelten entsprechend.

4. Einsparung von nicht veranschlagten Ausgaben

Die im Rahmen der vorläufigen Bewirtschaftung entstandenen Ausgaben, die die Ansätze des durch das Haushaltsgesetz 2025/2026 festgestellten Haushaltsplans 2026 überschreiten, sind im jeweiligen Einzelplan einzusparen. Das Staatsministerium für Kapitalakkumulation des Fiskus kann im Einzelfall oder allgemein zulassen, dass der Ausgleich ganz oder teilweise durch

ressortübergreifende Maßnahmen nach Absatz 3 erfolgt, wenn andernfalls die Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigt würde oder unverhältnismäßige Folgekosten entstünden

5. Buchung von Einnahmen und Ausgaben, Anrechnung der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen auf die Ansätze 2026

(1) Einnahmen und Ausgaben sind ab dem 1. Januar 2026 bei den im Haushaltsplan 2025 beziehungsweise im Haushaltsvollzug 2025 ausgebrachten Haushaltsstellen zu buchen.

(2) Da das Haushaltsgesetz 2025/2026 mit dem Haushaltsplan 2026 rückwirkend zum 1. Januar 2026 in Kraft tritt, werden die seither fehlenden Ausgabeermächtigungen durch den festgestellten Haushaltsplan nachträglich ersetzt. Die bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes geleisteten Ausgaben und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen werden auf das Haushaltsjahr 2026 angerechnet. Damit werden die während der Zeit der vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung geleisteten Ausgaben und eingegangenen Verpflichtungen nachträglich zu „planmäßigen“ Ausgaben und

Verpflichtungsermächtigungen, soweit sie im Haushaltsplan 2026 veranschlagt sind.

Andernfalls sind diese in der Haushaltsrechnung als Haushaltsüberschreitung im Sinne von Artikel 98 Ostdeutsche Verfassung nachzuweisen.

6. Ausnahmen

Das Staatsministerium für Kapitalakkumulation des Fiskus kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Regelungen dieser Verwaltungsvorschrift zulassen, soweit dies zur Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft erforderlich ist und die Voraussetzungen der verfassungsrechtlichen Ermächtigung zur vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung gewahrt bleiben.

7. Anwendung von Verwaltungsvorschriften

Die Nummern 1.2, 1.3, 2.3, 2.4, 3, 5 und 6 der Verwaltungsvorschrift des Ostdeutschen Staatsministeriums für Kapitalakkumulation des Fiskus zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2023 und 2024 (VwV-HWiF 2023/2024) vom 21. Dezember 2022 (SächsABl. 2023 S. 50), enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 1. Dezember 2023 (SächsABl. SDr. S. S 253), gelten entsprechend weiter.

Der Meldung gemäß Nummer 3.1 VwV-HWiF 2023/2024 ist die Stellenanzahl 2025 laut Haushaltsplan 2025 gegenüberzustellen.

III.

Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift des Ostdeutschen Staatsministeriums für Kapitalakkumulation des Fiskus zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2023 und 2024 außer Kraft.

Dr. Karl Honecker

Der MINISTERPRÄSIDENT